

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

En MADRID a 11 de Octubre de 2024

REUNIDOS

De una parte, D. MARIA JOSE MORAL MORGADO, mayor de edad y con D.N.I. nº 46943079X, como representante de la empresa MARIA JOSE MORAL MORGADO con CIF nº 46943079X y con direccion en CALLE DR. BELLIDO 3, 2ª PLANTA - (28018) MADRID, en adelante, el Responsable del Tratamiento.

Y de otra, D. RAFAEL TERRERO MAURI, mayor de edad y con D.N.I. nº 50174433W, como representante legal de la empresa RAFAEL TERRERO MAURI con CIF nº 50174433W y con direccion en CALLE ROMA, NÚMERO 46, ESCALERA DERECHA, PLANTA 2 PTA. A, - (28028) MADRID, en adelante, el Prestador del Servicio.

INTERVIENEN

Ambas partes se declaran, según interviene, con capacidad suficiente para suscribir el presente CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS, y puestas previamente de acuerdo,

MANIFIESTAN

I.- Que el PRESTADOR DE SERVICIOS se halla en la actualidad, prestando determinados servicios (que se detallan en ESTIPULACIONES: SEGUNDA.- Descripción de los trabajos a realizar.) al Responsable del tratamiento.

II.- Para el correcto cumplimiento de estos servicios, el Encargado no tiene autorización para tratar datos de carácter personal del Responsable del tratamiento.

III.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, (en adelante, RGPD), es intención de ambas partes establecer las obligaciones y responsabilidades que corresponden a cada una de ellas en el tratamiento de los datos de carácter personal, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Definiciones.

De conformidad con las definiciones recogidas en la RGPD, a los efectos de lo dispuesto en este Contrato, se entenderá por:

Datos de carácter personal: Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;

Fichero: Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

Responsable del tratamiento o responsable: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;

Prestador de Servicio o encargado: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Limitación del tratamiento: El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Destinatario: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento.

Tercero: Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.

SEGUNDA.- Descripción de los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar por parte del prestador de servicios al responsable serán:
INFORMATICO

TERCERA.- Prohibición de tratar a los datos de carácter personal.

El personal del Prestador del Servicio tiene prohibido, terminantemente, el tratamiento de los datos personales, contenidos en los diferentes soportes, informático o en papel, así como en los recursos del sistema de información, para la realización del trabajo encomendado.

En caso de haber tenido un acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos personales tratados por el responsable, el encargado será considerado como Responsable, respondiendo así, de las infracciones previstas y fijadas en la citada norma.

CUARTA.- Deber de secreto.

Si por motivo de la realización del trabajo, el personal de RAFAEL TERRERO MAURI hubiere tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos de carácter personal tratados por MARIA JOSE MORAL MORGADO, tendrá la obligación de mantener el deber de secreto respecto a la información accedida, aun después de haber cesado su relación laboral con RAFAEL TERRERO MAURI .

Es obligación de este último, comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento

En el caso de que el personal de RAFAEL TERRERO MAURI incumpla con el deber de secreto, efectuare una cesión o comunicación de los datos personales a terceros (entendiendo ésta como la revelación de datos personales a persona distinta del titular de los datos), o los utilizase para cualquier otro menester, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril del 2016, el encargado será considerado como Responsable del tratamiento, respondiendo así, de las infracciones previstas y fijadas en la citada norma.

QUINTA.- Fuero.

Ambas partes se comprometen a respetar, en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este documento, toda la legislación que resulte aplicable, muy en particular, las obligaciones impuestas y determinadas por el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril del 2016. Cada parte deberá hacer frente a la responsabilidad que se derive de su propio incumplimiento de dicha legislación y normativa.

SEXTA.- Responsabilidad.

Las partes, para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en la interpretación y aplicación del presente documento, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde se encuentra la sede del Responsable del tratamiento, con renuncia expresa al fuero que por Ley pudiera corresponderles.